

[별표 34]

강사·기능검정원의 자격취소·정지의 기준(제123조제1항 관련)

1. 강사

위 반 사 항	해당 법조문 (도로교통 법)	처 분 기 준		
		1차 위반	2차 위반	3차 위반
1. 허위 또는 부정한 방법으로 강사자격증을 교부받은 때	제106조제4 항제1호	자격취소		
2. 「교통사고처리특례법」 제3조제1항 또는 「특정범죄가중처벌등에 관한 법률」 제5조의 3의 규정에 위반하여 금고 이상의 형의 선고를 받은 때(집행유예를 포함한다)	제106조제4 항제2호	자격취소		
3. 강사의 자격정지 기간 중에 교육을 실시한 때	제106조제4 항제3호	자격취소		
4. 강사의 자격증을 다른 사람에게 빌려준 때	제106조제4 항제4호	자격취소		
5. 기능교육에 사용되는 자동차를 운전할 수 있는 운전면허가 취소된 때	제106조제4 항제5호	자격취소		
6. 기능교육에 사용되는 자동차를 운전할 수 있는 운전면허의 효력이 정지된 때	제106조제4 항제6호	운전면허 정지기간 중 자격정지	운전면허 정지기간 중 자격정지	운전면허 정지기간 중 자격정지
7. 강사의 업무에 관하여 부정한 행위를 한 때 가. 교육생에게 금품 등을 강요하거나 이를 수수한 때 나. 교육생의 출석사항을 조작한 때 다. 교육 중 교육생에게	제106조제4 항제7호	자격정지 6월 자격정지 6월 자격정지	자격취소 자격취소 자격정지	 자격취소

폭언·폭행 등으로 물의를 일으킨 때 라. 안전사고의 예방을 위하여 필요한 조치를 게을리 한 때 마. 강사자격증을 달지 아니하는 등 품위를 손상한 때 바. 기능시험 전자채점기를 조작하는 등 부정한 운전면허 취득 행위에 조력한 때 사. 동승교육을 하여야 하는 교육생에게 동승교육을 하지 아니한 때		3월	6월	
		자격정지 1월	자격정지 2월	자격정지 3월
		경 고	자격정지 1월	자격정지 2월
		자격정지 6월	자격취소	
		자격정지 1월	자격정지 2월	자격정지 3월
8. 법 제116조의 규정에 위반하여 대가를 받고 자동차운전교육을 한 때	제106조제4항제8호	자격정지 6월	자격취소	

2. 기능검정원

위 반 사 항	해당 법조문 (도로교통법)	처 분 기 준		
		1차 위반	2차 위반	3차 위반
1. 허위로 기능검정 합격 사실을 증명한 때	제107조제4항제1호	자격취소		
2. 허위 또는 부정한 방법으로 기능검정원자격증을 교부받은 때	제107조제4항제2호	자격취소		
3. 「교통사고처리특례법」 제3조제1항 또는 「특정범죄가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의3의 규정에 위반하여 금고 이상의 형의 선고를 받은 때(집행유예 포함)	제107조제4항제3호	자격취소		
4. 자격정지 기간 중에 기능검정을 실시한 때	제107조제4항제4호	자격취소		

5. 기능검정원의 자격증을 다른 사람에게 빌려준 때	제107조 제4항 제5호	자격취소		
6. 기능검정에 사용되는 자동차를 운전할 수 있는 운전면허가 취소된 때	제107조 제4항 제6호	자격취소		
7. 기능검정에 사용되는 자동차를 운전할 수 있는 운전면허의 효력이 정지된 때	제107조 제4항 제7호	운전면허 정지기간 중 자격정지	운전면허 정지기간 중 자격정지	운전면허 정지기간 중 자격정지
8. 기능검정원의 업무에 관하여 부정한 행위를 한 때 가. 교육생에게 금품 등을 강요하거나 이를 수수한 때 나. 장내기능시험 전자 채점기를 조작한 때 다. 검정도중 교육생에게 합격을 유도하는 등 검정의 공정성을 결여하는 행위를 한 때 라. 검정 중에 폭언·폭행 등으로 물의를 일으킨 때 마. 기능검정원 자격증을 달지 아니하는 등 품위를 손상한 때 바. 부정한 운전면허 취득행위에 조력한 때 사. 기능검정 응시자격이 없는 사람임을 알면서 기능검정을 실시한 때	제107조 제4항 제8호	자격정지 6월 자격정지 6월 자격정지 3월 자격정지 3월 경고 자격정지 6월 자격정지 6월	자격취소 자격취소 자격정지 6월 자격정지 6월 자격정지 1월 자격취소 자격취소	 자격취소 자격취소 자격정지 2월

3. 처분방법

가. 위반사항이 중복될 때는 위반의 경중에 따라 중한 것의 처분을 1/2까지 가중하되, 그 기간은 각 위반사항에서 정한 처분기준의 장기를 합산한 기간을 초과할 수 없다.

나. 처분기준 횡수는 처분하려는 사유가 발생한 날부터 과거 2년 이내의 것을 기준으로 한다.

다. 강사 또는 기능검정원이 전문학원 설립·운영자의 지시에 따라 다음의 구분에 따른 위반행위를 하고 그 사실을 지방경찰청장에게 고발한 때에는 자격 취소는 자격정지 3월로, 그 밖의 자격정지는 그 처분기준의 2분의 1까지 감경할 수 있다.

(1) 강사의 경우에는 제1호 표의 위반사항란의 제7호 나목 및 바목의 위반행위

(2) 기능검정원의 경우에는 제2호 표의 위반사항란의 제8호 나목·다목·바목 및 사목의 위반행위